

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5360/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นาย สำรวย ไต รนาค กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86, มาตรา 157, มาตรา 161, มาตรา 264, มาตรา 265,
มาตรา 266 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 213, มาตรา 218 วรรคแรก, มาตรา 225

ฎีกาจำเลยที่ 2 เพียงแต่หยิบยกพยานหลักฐานบางส่วนในสำนวนขึ้นเป็นข้อฎีกา แต่ในการรับฟังพยานหลักฐานลงโทษจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์ได้ใช้ดุลพินิจซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานต่าง ๆ ในสำนวนประกอบการรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจึงวินิจฉัยความผิดของจำเลยที่ 2 และในการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์ก็หาได้นอกเหนือหรือคลาดเคลื่อนไปจากพยานหลักฐานในสำนวนแต่อย่างใดไม่ จึงมิใช่กรณีที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก แม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมลงมือกระทำความผิดปลอมเอกสารราชการกับจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับการรับแจ้งการย้ายทะเบียนบ้านของ ก.ให้มีชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน และเพิ่มชื่อ ส. เข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งปลอมใบรับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ ก. และ ส. แต่การที่จำเลยที่ 2 ได้มอบซองเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งย้ายภูมิลำเนาเท็จของผู้ที่อ้างชื่อ ก. และ ส. ให้จำสืบเอก อ. ไปมอบให้จำเลยที่ 1 เพื่อดำเนินการ

ปลอมเอกสารราชการดังกล่าวยอมถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 กระทำผิดแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานสนับสนุนให้จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 165 ประกอบมาตรา 86 เอกสารที่จำเลยที่ 1 ทำปลอมขึ้นในการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเพียงสำเนาทะเลียนบ้านและไปรับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการ มิใช่เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 แล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องปรับบทด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 อีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 3 ฝ่ายทะเลียนและบัตร อำเภอดักให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารและดูแลรักษาเอกสารเกี่ยวกับงานทะเลียนราษฎร จำเลยทั้งสองได้กระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2531 เวลากลางวัน จำเลยที่ 2 กับพวกที่หลบหนีอีก 2 คนร่วมกันให้ทรัพย์สินเป็นเงินประมาณ 20,000 บาทแก่จำเลยที่ 1 เพื่อจูงใจให้จำเลยที่ 1 กระทำการปลอมเอกสารราชการเกี่ยวกับงานทะเลียนราษฎรและออกไปรับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่จำเลยที่ 2 กับพวกซึ่งเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ในวันเดียวกันจำเลยที่ 1 ได้เรียกรับเงินจำนวนประมาณ 20,000 บาท จากจำเลยที่ 2 กับพวกเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองโดยมิชอบเพื่อจะได้กระทำการปลอมเอกสารราชการเกี่ยวกับงานทะเลียนราษฎร และออกไปรับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่จำเลยที่ 2 กับพวก เมื่อระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2531 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2531 เวลากลางวันติดต่อกัน วันเวลาใดไม่

ปรากฏชัด จำเลยที่ 1 เป็นตัวการและจำเลยที่ 2 กับพวกที่หลบหนีอีก 2 คน เป็นผู้สมรู้สมคบสนุน กระทำการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่จำเลยที่ 1 ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตของจำเลยที่ 1 และกระทำการปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ทั้งนี้โดยจำเลยที่ 2 กับพวกที่หลบหนีได้นำเอกสารใบแจ้งย้ายที่อยู่ของนายกำธร แซ่โจ้วมาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการรับแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนายกำธรแซ่โจ้ว ให้มีชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสนับสนุนให้จำเลยที่ 1 จัดทำสูติบัตรมีชื่อของเด็กหญิงสุภาภรณ์ แซ่มู่ปลอมขึ้นใหม่ทั้งฉบับ จากนั้นจำเลยที่ 1 ได้เพิ่มชื่อของนางสาวสุภาภรณ์ แซ่มู่ เข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วจำเลยที่ 1 ได้ปลอมลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรายางชื่อและตำแหน่งของนายสาธิตอิสรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรของอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงในช่องนายทะเบียนในเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 4 ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว และกระทำการปลอมใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 2 ฉบับ ให้แก่นายกำธร แซ่โจ้ว และนางสาวสุภาภรณ์ แซ่มู่โดยจำเลยที่ 1 ปลอมลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรายางชื่อและตำแหน่งของนายสาธิต อิสรางกูร ณ อยุธยา ลงในช่องพนักงานเจ้าหน้าที่ในใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนที่จำเลยที่ 1 ทำปลอมขึ้นทั้ง 2 ฉบับมอบให้แก่จำเลยที่ 2 กับพวกรับไปเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำเลยทั้งสองกับพวกเป็นตัวการและร่วมสมรู้สมคบสนุนในการปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของนายกำธร แซ่โจ้ว และนางสาวสุภาภรณ์ แซ่มู่ ที่ปลอมขึ้นเป็นเอกสารที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายสาธิตอิสรางกูร ณ อยุธยา นายอำเภอผักไห่ กรมการปกครอง ผู้อื่นและ

ประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2531 เวลากลางวัน จำเลยที่ 2 กับพวกที่หลบหนี
อีก 2 คน ร่วมกันนำใบรับคำขอมิบัติประจำตัวประชาชนของนางสาวสุภาภรณ์ แซ่มู
ที่ทำปลอมขึ้นไปใช้และอ้างต่อนายบุญไทย วิชาโคตร เจ้าหน้าที่การทูต 5 กอง
หนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ ว่าเป็นใบรับคำขอมิบัติประจำตัว
ประชาชนฉบับที่แท้จริงของหญิงที่อ้างชื่อว่า นางสาวสุภาภรณ์ แซ่มูเพื่อจะขอ
หนังสือเดินทางไปต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2531 เวลากลางวัน จำเลย
ที่ 2 กับพวกที่หลบหนีอีก 2 คน ร่วมกันนำใบรับคำขอมิบัติประจำตัวประชาชนของ
นายกำธร แซ่โจ้ว ที่ทำปลอมขึ้นไปใช้และอ้างต่อนายบุญไทย วิชาโคตร ว่าเป็นใบรับ
คำขอมิบัติประจำตัวประชาชนฉบับที่แท้จริงของชายที่อ้างชื่อนายกำธร แซ่โจ้ว
เพื่อจะขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศเช่นกันทั้งนี้โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่นายบุญไทย วิชาโคตร นายสาธิต อิศรางกูร ณ อยุธยา กระทรวงการต่าง
ประเทศ จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
648/2534 ของศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84,
86, 91, 144, 149, 157, 161, 264, 265, 266 นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษของ
จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 648/2534 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยใน
คดีที่โจทก์ขอให้ลงโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 264 วรรคแรก, 265, 266(1) การกระทำของ
จำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบท
หนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 ปี คำให้การรับสารภาพของ
จำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม จำคุก 4 ปี นับโทษต่อจากโทษ

ของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 648/2534 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 161, 264 วรรคแรก, 265, 266(1) ประกอบ มาตรา 86 การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษ ตามมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ว่า แม้หากจำเลยที่ 2 ได้มอบใบแจ้งย้ายเข้าของนายกำธรให้จำเลยที่ 1 ไปแก้ไขข้อความ การกระทำของจำเลยที่ 2 ก็ไม่เป็นความผิดฐานสนับสนุนจำเลยที่ 1 กระทำความผิด และปรากฏตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำสืบเอกอุทัยตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ให้การว่า จำสืบเอกอุทัยรับซองเอกสารซึ่งบรรจุธนบัตรประมาณ 20,000 บาท จาก จำเลยที่ 2 มามอบให้จำเลยที่ 1 แต่ศาลอุทธรณ์กลับรับฟังข้อเท็จจริงว่าในซอง เอกสารที่จำเลยที่ 2 ให้จำสืบเอกอุทัยไปมอบให้จำเลยที่ 1 ต้องเป็นเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งย้ายภูมิลำเนาเท็จของผู้ที่อ้างชื่อนายกำธร และนางสาวสุภาภรณ์จากเขต ดุสิตท้องที่ที่จำเลยที่ 2 ทำงานอยู่ไปเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอผักไห่ ที่ศาลอุทธรณ์รับ ฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานเป็นผู้สนับสนุน จึงเป็นการดำเนิน กระบวนพิจารณาคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานนั้น เห็นว่า ฎีกาจำเลยที่ 2 เพียงแต่หยิบยกพยานหลักฐานบางส่วนในสำนวนขึ้นเป็นข้อ

ฎีกา แต่ในการรับฟังพยานหลักฐานลงโทษจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์ได้ใช้ดุลพินิจซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานต่าง ๆ ในสำนวนประกอบกรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจึงวินิจฉัยความผิดของจำเลยที่ 2 และในการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์นั้นก็หาได้นอกเหนือหรือคลาดเคลื่อนไปจากพยานหลักฐานในสำนวนแต่อย่างใดไม่ จึงมิใช่กรณีที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ฎีกาจำเลยที่ 2 จึงเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยที่ 2 ได้มอบซองเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งย้ายภูมิลำเนาเท็จของผู้ที่อ้างชื่อนายกำธรและนางสาวสุภาภรณ์ให้จำลองเอกสารไปมอบให้จำเลยที่ 1 เพื่อดำเนินการปลอมเอกสารราชการเกี่ยวกับการรับแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนายกำธรให้มีชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพิ่มชื่อนางสาวสุภาภรณ์เข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 4 อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งปลอมใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ นายกำธร และนางสาวสุภาภรณ์ ดังนั้นแม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมลงมือกระทำความผิดดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 แต่การกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 กระทำผิดแล้วการกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานสนับสนุนให้จำเลยที่ 1 กระทำความผิด ส่วนฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 สถานเบาและรอการลงโทษนั้นเป็นฎีกาดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน เอกสารที่จำเลยที่ 1 ทำปลอมขึ้นในการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเพียงสำเนาทะเบียนบ้านและใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการเท่านั้นมิใช่เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ ทั้งศาลอุทธรณ์ก็ฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้ปลอมเอกสารราชการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร แต่ศาลอุทธรณ์ก็มีได้ปรับบทแก้ไขให้ถูกต้อง และเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความ

สงบบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขปรับบทลงโทษแก่จำเลยที่ 2 ให้ถูกต้องและให้
มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้ฎีกาด้วยได้ อนึ่ง เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 แล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องปรับบทด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 อีก

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
157, 161, 265 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 161,
265 ประกอบมาตรา 86 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>